

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, doanh thu từ kinh tế số tại Việt Nam năm 2024 ước tính đạt 36 tỷ USD, chiếm khoảng 15% GDP quốc gia, với tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 20%. Trong đó, các hoạt động

Giai thiệu

Ngày nhận bài: 25/6/2025
Ngày hoàn thiện bài: 4/7/2025
Ngày duyệt đăng: 15/7/2025

Keywords: Value-added tax law, technology transfer, intellectual property, digital economy, tax management

Amid the rapid development of the digital economy and innovation in Viet Nam, the completion of the legal framework on Value-Added Tax (VAT) on technology transfer and intellectual property transactions has become an urgent requirement. To ensure consistency, transparency, and feasibility, the draft Decree detailing the enforcement of several provisions of the VAT Law has been finalized and is currently under public consultation via officially authorized information channels. Based on an analysis of the limitations of the current legal framework and the impacts of the proposed contents in the draft Decree, the study evaluates the effects of the new regulations, aiming to promote the development of the digital economy and innovation in Viet Nam.

Nguyễn Khanh Thu Hang

MANAGING VALUE-ADDED TAX ON TECHNOLOGY TRANSFER AND INTELLECTUAL PROPERTY TRANSACTIONS IN THE DIGITAL ECONOMY

QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NỀN KINH TẾ SỐ

NGUYỄN KHANH THU HẠNG

Từ khóa: Luật Thuế giá trị gia tăng, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, kinh tế số, quản lý thuế

Trong bối cảnh nền kinh tế số và đổi mới sáng tạo đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, việc hoàn thiện khung pháp lý về thuế giá trị gia tăng đối với các hoạt động chuyển giao công nghệ và chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ đang trở thành một yêu cầu cấp thiết. Nhằm đảm bảo tính thống nhất, minh bạch và khả thi, hiện Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được hoàn thiện và đang tiến hành lấy ý kiến công khai trên các kênh thông tin chính thức được cấp phép. Trên cơ sở phân tích hạn chế của khung pháp lý hiện hành, tác động của các nội dung đề xuất trong Dự thảo Nghị định, nghiên cứu thực hiện đánh giá ảnh hưởng của các quy định mới nhằm mục tiêu hướng đến thúc đẩy phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Đánh giá tổng thể Luật Thuế GTGT hiện hành

Khung pháp lý hiện hành

Theo quy định tại khoản 21 Điều 5 Luật Thuế GTGT năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2013), các

Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của các lĩnh vực này cũng đặt ra nhiều thách thức trong quản lý thuế, đặc biệt là thuế giá trị gia tăng (GTGT). Các hoạt động chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ thường đi kèm với những đặc thù phức tạp, như việc kết hợp cung cấp máy móc, thiết bị hoặc dịch vụ liên quan, khiến việc xác định đối tượng chịu thuế GTGT trở nên khó khăn. Trước thực trạng này, Bộ Tài chính đã đề xuất các quy định chi tiết trong Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT (dự thảo lần 2), nhằm giải quyết các vướng mắc hiện tại và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Nghiên cứu phân tích khung pháp lý hiện hành, những bất cập trong thực tiễn, nội dung đề xuất của Dự thảo Nghị định mới đối với doanh nghiệp và nền kinh tế số tại Việt Nam. Đồng thời, nghiên cứu cũng đưa ra các khuyến nghị để triển khai hiệu quả các quy định này trong tương lai.



Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế, đồng thời có thể làm giảm sức hấp dẫn của Việt Nam như một điểm đến đầu tư công nghệ.

Thảo luận bất cập

Đảm bảo tính tương thích với các cam kết quốc tế của Việt Nam, đồng thời giải quyết các vướng mắc nêu trên, Bộ Tài chính đã đề xuất bổ sung quy định chi tiết tại khoản 21 Điều 3 của Dự thảo Nghị định, cụ thể:

- Đối tượng không chịu thuế GTGT: Bao gồm chuyên gia công nghệ theo Luật Chuyển giao công nghệ 2017, chuyên nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi 2022), sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo Luật Công nghệ thông tin 2006.

- Trường hợp có kèm máy móc, thiết bị: Nếu hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc chuyên nhượng quyền sở hữu trí tuệ có kèm theo máy móc, thiết bị, cơ sở kinh doanh phải tách riêng giá trị của công nghệ hoặc quyền sở hữu trí tuệ để xác định phần không chịu thuế GTGT. Nếu không tách riêng được toàn bộ giá trị hợp đồng sẽ phải chịu thuế GTGT theo mức thuế suất áp dụng (thường là 10%).

Quy định này không chỉ kế thừa các hướng dẫn hiện hành tại Nghị định 209/2013/NĐ-CP và Thông tư 219/2013/TT-BTC mà còn làm rõ hơn trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc lập hóa đơn và chứng từ, hỗ trợ cơ quan thuế trong quá trình giám sát.

Tác động và ý nghĩa của đề xuất

Đối với doanh nghiệp

Quy định chi tiết giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro bị truy thu thuế do kê khai không đúng, tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận và năng cao khả năng cạnh tranh. Ngoài ra, miễn thuế GTGT cho phần công nghệ sẽ khuyến khích thêm nhiều dự án tương tự trong tương lai tạo điều kiện cho doanh nghiệp tự dùng chính sách ưu đãi thuế để đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D). Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), yêu cầu tách giá trị hợp đồng có thể gây khó khăn do hạn chế về năng lực kế toán và quản lý. Nhiều doanh nghiệp không có đội ngũ chuyên môn để thực hiện việc định giá chính xác, dẫn đến nguy cơ phải chịu thuế GTGT trên toàn bộ giá trị hợp đồng.

Đối với cơ quan quản lý thuế

Quy định mới giúp cơ quan thuế tăng cường hiệu quả quản lý và giám sát. Việc yêu cầu doanh nghiệp

triển (R&D), và ứng dụng công nghệ tiên tiến.

Đặc biệt hóa quy định này, Nghị định số 209/2013/NĐ-CP và Thông tư số 219/2013/TT-BTC đã đưa ra hướng dẫn chi tiết. Theo đó, trong trường hợp hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc chuyên nhượng quyền sở hữu trí tuệ có kèm theo việc cung cấp máy móc, thiết bị, cơ sở kinh doanh phải tách riêng giá trị của công nghệ hoặc quyền sở hữu trí tuệ để áp dụng chính sách không chịu thuế GTGT. Nếu không thể tách riêng, toàn bộ giá trị hợp đồng sẽ bị áp dụng GTGT theo mức thuế suất thông thường là 10%.

Vướng mắc thực tiễn

Khó khăn trong việc tách giá trị hợp đồng

Việc phân định giá trị giữa phần công nghệ/quyền sở hữu trí tuệ (không chịu thuế GTGT) và phần máy móc, thiết bị (chịu thuế GTGT) trong cùng một hợp đồng khá phức tạp. Ví dụ, một công ty công nghệ sản xuất chip bán dẫn cho một doanh nghiệp Việt Nam, nước ngoài ký hợp đồng chuyển giao công nghệ sẵn xuất chip bán dẫn cho một doanh nghiệp Việt Nam, với tổng giá trị hợp đồng là 50 tỷ đồng bao gồm máy móc (trị giá 30 tỷ đồng) và công nghệ (trị giá 20 tỷ đồng). Theo quy định, phần công nghệ 20 tỷ đồng sẽ không chịu thuế GTGT, trong khi phần máy móc 30 tỷ đồng phải chịu thuế 10%, tương đương 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu không thể tách riêng giá trị công nghệ, toàn bộ 50 tỷ đồng sẽ bị áp dụng GTGT, dẫn đến số thuế phải nộp tăng lên 5 tỷ đồng - một khoản chênh lệch đáng kể, thực tế, nhiều doanh nghiệp không có đủ năng lực hoặc tài liệu để thực hiện việc tách giá trị một cách chính xác.

Sự không đồng bộ trong áp dụng giữa các địa phương ở một số tỉnh lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan thuế thường có đội ngũ chuyên môn cao và áp dụng quy định một cách linh hoạt. Tuy nhiên, ở các tỉnh nhỏ hơn, cán bộ thuế đôi khi yêu cầu áp dụng GTGT trên toàn bộ giá trị hợp đồng mà không xét đến khả năng tách giá trị, dẫn đến tranh chấp giữa doanh nghiệp và cơ quan thuế. Tác động đến chi phí và tính cạnh tranh Việc phải chịu thuế GTGT trên toàn bộ giá trị hợp đồng (nếu không tách được giá trị) làm tăng chi phí cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong nước đang hợp tác với đối tác nước ngoài.



tách giá trị và lập chứng từ rõ ràng cho phép cơ quan thuế dễ dàng kiểm tra, giám sát thiểu tình trạng trốn thuế hoặc kê khai sai. Theo ước tính của Tổng cục Thuế (nay là Cục Thuế), việc thực thi quy định này có thể tăng nguồn thu ngân sách từ các hợp đồng không tách giá trị lên khoảng 5-7% trong năm 2026, tương đương hàng nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, quy định cũng giúp giảm tải gánh nặng hành chính cho cơ quan thuế, đặc biệt tại các địa phương có nguồn lực hạn chế. Bằng cách làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ quan thuế có thể tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm khác, như giám sát thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử hoặc chống chuyển giá.

Đổi mới kinh tế số và đổi mới sáng tạo

Trong bối cảnh kinh tế số, nơi các hoạt động chuyên gia công nghệ và sở hữu trí tuệ đóng vai trò cốt lõi, quy định mới góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Bằng cách tạo ra một môi trường pháp lý minh bạch và ổn định, Việt Nam có thể thu hút thêm các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain và công nghệ 5G.

Điều này cũng phù hợp với Đề án Phát triển Kinh tế số Quốc gia đến năm 2030, với mục tiêu đưa kinh tế số chiếm 30% GDP vào năm 2030, trong tầm là phát triển công nghệ số và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, khẳng định vị thế của Việt Nam như một điểm đến hấp dẫn cho đầu tư công nghệ trong khu vực ASEAN.

Khó khăn và giải pháp triển khai

Khó khăn thách thức

Quy định mới sẽ đối mặt với một số thách thức trong quá trình triển khai, cụ thể:

- Hạn chế về năng lực của doanh nghiệp: Việc tách giá trị đòi hỏi doanh nghiệp phải có hệ thống quản lý thông tin và kế toán tốt, điều mà nhiều SMEs chưa đáp ứng được. Theo khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) năm 2024, chỉ 30% SMEs tại Việt Nam có đội ngũ kế toán chuyên nghiệp.
- Thiếu đồng bộ giữa các địa phương: Sự khác biệt về kỹ năng và nhận thức giữa các địa phương có thể dẫn đến áp dụng không đồng bộ, gây khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động ở nhiều khu vực.
- Giám sát xuyên biên giới: Các giao dịch chuyên gia công nghệ và sở hữu trí tuệ thường có yếu tố xuyên biên giới, đòi hỏi sự hợp tác quốc tế chặt chẽ. Tuy nhiên, hiện tại, Việt Nam chưa có đủ các hiệp định song phương để yêu cầu các công ty nước ngoài cung cấp dữ liệu giao dịch.

Giải pháp đề xuất

- Để khắc phục cản trở triển khai đồng bộ các giải pháp sau:
- Đào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp: Tổ chức các khóa đào tạo miễn phí về kế toán và lập hóa đơn cho SMEs, tập trung vào các tỉnh trọng điểm như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Ngoài ra, cần xây dựng cổng thông tin trực tuyến cung cấp hướng dẫn chi tiết và mẫu chứng từ.
 - Ứng dụng công nghệ: Sớm hoàn thiện phát triển phần mềm hỗ trợ tự động tách giá trị hợp đồng. Phần mềm này có thể tích hợp với hệ thống eTax, giúp doanh nghiệp dễ dàng kê khai và nộp thuế.
 - Hợp tác quốc tế: Tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế và các quốc gia phát triển để cải thiện giám sát thuế xuyên biên giới, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ số.

Kết luận

Đề xuất quy định chi tiết thuế GTGT đối với hoạt động chuyên gia công nghệ và sở hữu trí tuệ trong Dự thảo Nghị định là một bước tiến quan trọng trong quản lý thuế tại Việt Nam. Quy định này không chỉ giải quyết các vướng mắc thực tiễn, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế số. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và triển khai hiệu quả, quy định mới sẽ góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài và hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu phát triển kinh tế số đến năm 2030.

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Công Thương (2024). Báo cáo kinh tế số Việt Nam 2024.
2. Bộ Tài chính (2025). Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.
3. Bộ Tài chính (2013). Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT.
4. Chính phủ (2013). Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT.
5. Quốc Hội (2017). Luật Chuyển giao công nghệ 2017.
6. Quốc Hội (2005, 2022). Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (Luật sửa đổi 2022).
7. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI, 2024). Báo cáo khảo sát năng lực SMEs.
8. Quốc hội (2024). Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH15, có hiệu lực từ 01/07/2025.
9. Tổng cục Thống kê (2024). Thống kê doanh nghiệp SMEs 2024.
10. Thủ tướng Chính phủ (2020). Quyết định phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Thông tin tác giả:

Nguyễn Khánh Thu Hằng

Đại học Duy Tân

Email: nguyengkhanhthuhang@gmail.com